

Vergabekammer bzw. zuständiges Beschwerdegericht

Nachprüfungsantrag CyberShield Defense GmbH

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Kanzlei Bährens Vergaberecht für CyberShield Defense GmbH

Unter den Linden 48, 10117 Berlin

Datum: 24.04.2026

Aktenzeichen: 3 VK 4/26

An: 3. Vergabekammer Mecklenburg-Vorpommern

Betreff: Nachprüfungsantrag im Verfahren LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Aktenzeichen der Kammer: 3 VK 4/26 Vergabeverfahren: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Eingang: 24.04.2026

Per beA und vorab per E-Mail

An die Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern bei dem Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit Johannes-Stelling-Straße 14 19053 Schwerin

Nachprüfungsantrag nach §§ 160 ff. GWB

Antragstellerin: CyberShield Defense GmbH, Berlin Antragsgegnerin: Landeshauptstadt Schwerin, Eigenbetrieb SDS Beizuladendes Unternehmen: ProtectIT SE, Bonn

1. Anträge

Die Antragstellerin beantragt,

der Antragsgegnerin zu untersagen, den Zuschlag auf Grundlage der bisherigen Eignungsprüfung und Wertung zu erteilen,

die Antragsgegnerin zu verpflichten, den Ausschluss der Antragstellerin aufzuheben und deren Eignung anhand der bekannt gemachten Kriterien neu zu prüfen,

bei der Neuwertung ausschließlich fristgerecht eingereichte Angebotsinhalte zu berücksichtigen,

der Antragstellerin nach § 165 GWB Einsicht in die entscheidungserheblichen Teile der Vergabeakte zu gewähren, soweit schutzwürdige Geheimnisse nicht entgegenstehen, und

der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens sowie die notwendigen Aufwendungen der Antragstellerin aufzuerlegen.

2. Zuständigkeit

Die Nachprüfung betrifft einen dem Land Mecklenburg-Vorpommern zuzurechnenden kommunalen Auftraggeber mit Sitz in Schwerin. Zuständig sind deshalb nach § 159 Abs. 2 und 3 GWB die Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Weder der Leistungsgegenstand IT-Sicherheit noch die Eigenschaft eines Leistungsempfängers als Betreiber kritischer Anlagen begründet eine Zuständigkeit der Vergabekammern des Bundes.

Der geschätzte Gesamtauftragswert einschließlich Optionen liegt mit 2.800.000 EUR netto oberhalb des für 2026 maßgeblichen EU-Schwellenwerts. Maßgeblich sind § 106 GWB, § 3 VgV und die für den Zeitraum 2026/2027 geltende EU-Schwellenwertverordnung.

3. Zulässigkeit

CyberShield hat ein Angebot abgegeben und macht eine Verletzung von § 97 Abs. 1 und 2 sowie § 122 Abs. 4 GWB geltend. Bei einer Prüfung nach dem veröffentlichten Kriterium T-2 besteht eine reale Zuschlagschance; der drohende Schaden ist damit schlüssig dargelegt (§ 160 Abs. 2 GWB).

Das Ausschluss schreiben ging am 14.04.2026 zu. Die konkrete, erst im Ausschluss schreiben erkennbare Verschärfung des Kriteriums wurde am 17.04.2026 und damit innerhalb von zehn Kalendertagen gerügt (§ 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 GWB). Die eindeutige Nichtabhilfe ging am 22.04.2026 zu. Der Antrag vom 24.04.2026 wahrt auch die 15-Kalendertage-Frist des § 160 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 GWB.

4. Begründetheit

4.1 Anwendung eines nicht bekannt gemachten Ausschlusskriteriums

T-2 verlangt Referenzen bei öffentlichen Auftraggebern oder Betreibern kritischer Anlagen und bezeichnet den Sektor Verkehr oder Energie als bevorzugt. Erst das Ausschluss schreiben macht unmittelbare Erfahrung mit einem Fahrzeug- und Leitstellenbetreiber zur Muss-Anforderung. Diese nachträgliche Verengung ist mit Transparenz, Gleichbehandlung und Verhältnismäßigkeit unvereinbar.

Vergabeunterlagen sind aus Sicht eines fachkundigen, verständigen Bieters auszulegen. Tragende Anker sind BGH, Urteil vom 20.11.2012, X ZR 108/10, Friedhofserweiterung, und BGH, Urteil vom 13.09.2022, XIII ZR 9/20, Deponiekosten.

4.2 Fehlerhafte Referenzprüfung

Die Vergabestelle hat Tätigkeiten, Laufzeit, Auftragswert und technische Vergleichbarkeit der VVS-Referenz nicht vollständig gewürdigt. Sie hat stattdessen eine nicht veröffentlichte Auftraggebertypologie zum Ausschlussgrund erhoben. Das verletzt § 122 Abs. 4 GWB und § 46 Abs. 3 Nr. 1 VgV.

4.3 Nachträgliche Angebotsänderung

ProtectIT reichte nach dem Aufklärungsgespräch eine neue Fassung des Reaktionszeitenkonzepts ein. § 15 Abs. 5 VgV erlaubt Aufklärung, aber keine Änderung des Angebots. Ob eine bloße Erläuterung oder eine inhaltliche Neufassung vorliegt, ist durch Versionsvergleich und Protokoll zu klären.

5. Akteneinsicht und Beweise

Beantragt wird Einsicht in das Eignungsprüfblatt, den Wertungsvermerk, beide Versionen des ProtectIT-Konzepts, das Aufklärungsprotokoll und die dokumentierte Entscheidung über T-2. Geschäftsgeheimnisse können nach § 165 GWB geschwärzt werden; die tragenden Wertungstatsachen dürfen nicht pauschal entzogen werden.

Anlagen:

Ausschluss schreiben und Zugangsnachweis

Rüge und Versandprotokoll

Nichtabhilfe und Zugangsnachweis

Kriterium T-2

Referenzblätter und Bestätigungen

Angebots- und Chancenmatrix

Vollmacht

Dr. Constantin Bährens Rechtsanwalt